



시정, 통보

제 목	원상회복비용 예치업무 처리지침 미준수
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

자연공원법 제24조(원상회복)에 따라 원상회복의무의 이행을 보증하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자연공원을 점용하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침」에 따라 공원관리청은 허가증 교부 전에 현금 또는 지급보증서 등을 접수(접수증 교부)하게 하고, 예치금 관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금 관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

공원계획부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에 따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 **일 이내에

징수하도록 지시하였다.

또한 공원계획부-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수·처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 △△△에 보관하도록 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 행위허가(협의) 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 **일 이내에 징수하고, 예치시 접수증을 교부하여야 하며, 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여야 함에도, 2021년 5월 14일부터 감사일 현재(2024년 5월 24)까지 원상회복비용 예치한 행위허가(협의) 총 **건(미예치 *건 포함) 중 ‘이동통신안테나 및 전송로 점용허가’ *건에 대하여 허가일로부터 **일 경과하여 원상회복 비용을 예치하였으며, △△△ △△△ 946-2번지 ‘통신전주 설치’ 협의건은 원상회복비용을 미예치하는 등 원상회복비용 예치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 원상회복비용 예치금 관리 현황

(2021. 5. 14. ~ 2024. 5. 감사일 현재)

구분	행위허가(협의)명	위치	용도지구	허가(협의) 일	원상회복비용 예치일(경과일)	접수증 교부일	관리대장 작성여부	비고
1	이동통신안테나 및 전송로 점용허가	△△ △△△ △△△ 산231 외3필지	공원자연환경지구	2021. 6. 26.	2021. 7. 7. (11일)	○	○	-
2	통신전주 설치	△△ △△△ △△△ 946-2	공원자연환경지구	2021. 11. 4.	×	×	×	-

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 미예치한 원상회복 비용을 청구하고 관련 서류를 관리대장에 작성하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)